

Gesellschaftsvertrag Paul Schwarz GmbH & Co. KG - §§ 1-7

Gesellschaftsvertrag der Paul Schwarz GmbH & Co. KG

(Auszug: §§ 1 bis 7 von 20)

§ 1

- Firma, Sitz, Geschäftsjahr

(1) Die Firma der Gesellschaft lautet:

- Paul Schwarz GmbH & Co. KG

(2) Sitz der Gesellschaft ist Augsburg, Deutschland.

(3) Das aktuelle Geschäftsjahr endet am 31.12.2025. Vom 01.01.2026 bis zum 31.03.2026 wird ein verkürztes Geschäftsjahr stattfinden. Ab dem 01.04.2026 beginnen die Geschäftsjahre jeweils am 01.04 und enden am 31.03. des Folgejahres.

§ 2

Gegenstand des Unternehmens

(1) Gegenstand des Unternehmens ist der Gleisbau sowie die Durchführung aller damit zusammenhängenden Geschäfte, die dem Betrieb des Unternehmens dienlich sein können.

(2) Die Gesellschaft ist berechtigt, Hilfs- und Nebengeschäfte zu tätigen. Sie ist weiter berechtigt, sämtliche Geschäfte zu tätigen, die geeignet sind, den Gegenstand des Unternehmens mittelbar oder unmittelbar zu fördern.

(3) Die Gesellschaft kann sich an Unternehmen mit gleichem oder ähnlichem Unternehmensgegenstand beteiligen oder solche Unternehmen gründen; sie kann Zweigniederlassungen errichten.

§ 3

- Gesellschafter, Einlagen, Haftsummen, Vermögensbeteiligung

(1) Persönlich haftende Gesellschafterin (Komplementärin) ist die AB Gleisbau GmbH. Sie ist zur Leistung einer Einlage nicht verpflichtet und nicht berechtigt.

(2) Weitere Gesellschafter (Kommanditisten} sind:

1. Max Huber Rail GmbH mit einem Kommanditanteil von 625.000,00 EUR,

2. Hannes Schwarz mit einem Kommanditanteil von 208.334,00 EUR,

3. Wolfgang Schwarz mit einem Kommanditanteil von 208.333,00 EUR,

4. Hannah Schwarz mit einem Kommanditanteil von 208.333,00 EUR.

(3) Die Haftung der Kommanditisten gegenüber Gesellschaftsgläubigern ist auf den Betrag der Einlagen gemäss

Abs. 2 (Haftsumme) beschränkt. Änderungen der Einlagen und der Haftsummen können nur mit Zustimmung aller Kommanditisten erfolgen.

(4) Die Kommanditisten sind im Verhältnis ihrer Kapitalkonten am Vermögen der Gesellschaft beteiligt. Die Komplementärin ist am Vermögen der Gesellschaft nicht beteiligt.

(5) Jeder Kommanditist muss im gleichen Verhältnis wie an der GmbH & Co. KG am Stammkapital der Komplementär-GmbH beteiligt sein. Jeder Kommanditist verpflichtet sich, gegenüber der Gesellschaft und gegenüber jedem anderen Gesellschafter, alles zu tun, damit diese Beteiligungsgleichheit erhalten oder wiederhergestellt wird, insbesondere muss er allen Maßnahmen der Gesellschafterversammlung zustimmen und alle Handlungen vornehmen, die erforderlich sind, um diese Beteiligungsgleichheit zu erhalten oder wiederherzustellen, wobei Maßstab die jeweilige Beteiligung an der GmbH & Co. KG ist.

§ 4

- Konten der Gesellschafter

(1) Bei der Gesellschaft werden für jeden Kommanditisten ein Kapitalkonto, ein Kapitalverlustkonto und ein Rücklagekonto geführt sowie für alle Gesellschafter ein Verrechnungskonto.

(2) Auf den Kapitalkonten werden lediglich die Einlagen gemäss § 3 Abs. 2 dieses Vertrages gebucht. Die Kapitalkonten werden als Festkonten geführt und nicht verzinst.

(3) Auf den Kapitalverlustkonten werden die Verlustanteile der Kommanditisten, soweit sie nicht auf anderen Konten zu buchen sind, sowie alle Gewinnanteile bis zum Ausgleich des Verlustes verbucht. Die Kommanditisten sind nicht verpflichtet, Verluste auf Kapitalverlustkonten in anderer Weise als durch künftige Gewinnanteile auszugleichen.

(4) Für jeden Kommanditisten wird ein Rücklagekonto geführt, in das von der Gesellschafterversammlung beschlossene Rücklagen eingestellt werden. Das Rücklagekonto wird nicht verzinst.

(5) Einlagen, die nicht auf Kapitalkonten zu buchen sind, Gewinnanteile, soweit sie nicht zum Ausgleich von Kapitalverlustkonten benötigt werden oder auf Rücklagekonten zu verbuchen sind, sowie alle sonstigen Forderungen und Verbindlichkeiten zwischen der Gesellschaft und einem Gesellschafter sowie Entnahmen werden auf Verrechnungskonten gebucht. Verrechnungskonten werden im Soll und Haben mit drei Prozentpunkten über Drei-Monats-EURIBOR p.a. verzinst, maßgeblich ist der Zinssatz zum Monatsende. Bemessungsgrundla-

ge für die Zinsen ist der Stand der Verrechnungskonten zum Ende eines jeden Kalendermonats.

§ 5

Dauer der Gesellschaft, Kündigung, Ausscheiden aus der Gesellschaft

(1) Die Gesellschaft wird auf unbestimmte Dauer errichtet.

(2) Jeder Gesellschafter kann das Gesellschaftsverhältnis mit einer Frist von 12 (zwölf) Monaten zum Ende eines Geschäftsjahres mittels eingeschriebenen Briefes kündigen, erstmals zum 31.03.2030. Die Kündigung kann nur erfolgen, wenn zum gleichen Zeitpunkt auch die Beteiligung an der Komplementär-GmbH gekündigt wird.

(3) Durch das Ausscheiden eines Gesellschafters wird die Gesellschaft unter Beibehaltung der bisherigen Firma von den verbleibenden Gesellschaftern fortgesetzt. Die Beteiligung des ausscheidenden

Gesellschafters wächst den übrigen Gesellschaftern im Verhältnis ihrer Kapitalkonten zu.

§ 6

- Geschäftsführung und Vertretung

(1) Zur Geschäftsführung und Vertretung der Gesellschaft ist die Komplementärin allein berechtigt und verpflichtet.

(2) Die Komplementärin ist für Rechtsgeschäfte zwischen ihr und der Gesellschaft von dem Verbot des Selbstkontrahierens gemäss § 181 BGB befreit.

(3) Die Komplementärin bedarf insbesondere für folgende Angelegenheiten der vorherigen Zustimmung der Gesellschafterversammlung:

1. Abschluss, Änderung und Beendigung von Organschaftsverträgen sowie Betriebsübernahme- und Betriebsüberlassungsverträgen jeder Art;
2. Abschluss, Änderung und Beendigung von Dienstverträgen mit Angestellten mit jährlichen Bruttobezügen von mehr als 100.000,00 EUR;
3. Abschluss, Änderung und Beendigung von Miet- und Pachtverträgen mit Miet- und Pachtzinsen von mehr als 20.000,00 EUR netto pro Monat;
4. Führung von Aktivprozessen und prozessbeendenden Handlungen, soweit der Streitwert den Betrag von 30.000,00 EUR übersteigt;
5. Abschluss, Änderung und Aufhebung von Verträgen mit Kommanditisten oder deren Angehörigen im Sinne von § 15 AO oder Gesellschaften, die mehrheitlich von Gesellschaftern und/oder deren Angehörigen im Sinne von § 15 AO beherrscht werden;
6. Aufnahme neuer Gesellschafter;
7. Veräußerung und Verpachtung des gesamten Gesellschaftsvermögens, von Teilbetrieben oder wesentlichen Betriebsgrundlagen;
8. Aufnahme neuer sowie Änderung oder Aufgabe ausgeübter Geschäftstätigkeiten;
9. Geschäfte, die über den gewöhnlichen Geschäftsbetrieb der Gesellschaft hinausgehen oder mit denen ein außerordentliches Risiko verbunden ist.

(4) Die Gesellschafterversammlung kann den Katalog der zustimmungspflichtigen Geschäfte jederzeit einschränken oder erweitern, ohne dass es einer Änderung dieses Vertrages bedarf.

(5) Es gilt der "Genehmigungsprozess" gemäss Anlage 1 zu diesem Vertrag in der jeweils geltenden Fassung. Er unterliegt weder der Disposition der Gesellschaft noch der Disposition der Gesellschafter und/oder der Geschäftsführer und ist stets einzuhalten.

(6) Es gilt die "Freigaberegulierung für die Unternehmen" gemäss Anlage 2 zu diesem Vertrag in der jeweils geltenden Fassung.

(7) Es gilt die "Geschäftsordnung für die Geschäftsführer und Prokuristen" gemäss Anlage 3 zu diesem Vertrag in der jeweils geltenden Fassung.

(8) Die Gesellschafterin Max Huber Rail GmbH sowie etwaige Rechtsnachfolger haben das Recht, einen Geschäftsführer der Komplementärin vorzuschlagen; Gleiches gilt für die Gesellschafter der Familie Schwarz. Dieses Recht erlischt, wenn die jeweilige Beteiligung weniger als 50 % beträgt. Die übrigen Gesellschafter sind verpflichtet, dem Vorschlag zuzustimmen, falls nicht erhebliche Gründe in der Person des Vorgeschlagenen einer Bestellung entgegenstehen. Der auf Vorschlag der Max Huber Rail GmbH oder deren Rechtsnachfolger bestellte Geschäftsführer hat in folgenden Angelegenheiten das Letztentscheidungsrecht:

- Teilnahme an Ausschreibungen;
- Beteiligung an Arbeitsgemeinschaften und Eingehen von Subunternehmerverhältnissen;
- Investitionsentscheidungen innerhalb der bestehenden Budgetplanung.

Sollten diese Angelegenheiten der Gesellschafterversammlung vorgelegt werden, hat die Max Huber Rail GmbH bzw. ein Rechtsnachfolger auch dort das Letztentscheidungsrecht.

§ 7

Haftungsvergütung, Ersatz der Aufwendungen

(1) Zur Abgeltung ihres Haftungsrisikos erhält die Komplementärin eine jährliche Vergütung in Höhe von 5 % ihres jeweiligen gezeichneten Stammkapitals am Ende des Geschäftsjahres. Die Haftungsvergütung ist jeweils am Ende eines Geschäftsjahres zur Zahlung fällig.

(2) Die Komplementärin hat Anspruch auf Ersatz aller ihrer Aufwendungen, einschliesslich der Ausgaben für ihre Geschäftsführer, der von ihr gezahlten Beratungskosten etc. Für Vergütungen an ihre Geschäftsführer gilt Satz 1 jedoch nur, wenn und soweit die Gesellschafterversammlung der GmbH & Co. KG vorher der Vergütung zugestimmt hat.

(3) Soweit eine Vergütung gemäss Abs. 1 und 2 Entgelt für eine umsatzsteuerliche Leistung ist, ist die Komplementärin berechtigt und auf Verlangen der Gesellschaft verpflichtet, eine Rechnung zu erteilen und die gesetzlich geschuldete Umsatzsteuer offen auszuweisen.